

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6606/2538

ธนาคาร แหลมทอง จำกัด
นาย สันติ ภิรมย์ภักดี

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1246 (6)

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 249

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1246(6)ศาลจะสั่งให้จดทะเบียนบริษัท
กลับคืนเข้าสู่ทะเบียนก็ต่อเมื่อพิจารณาได้ความเป็นที่พอใจว่าในขณะที่ซื้อบริษัท
ออกจากทะเบียนนั้นบริษัทยังทำการค้าขายหรือยังประกอบกิจการงานอยู่หรือมิฉะนั้น
เห็นว่าเป็นการยุติธรรมที่จะให้บริษัทได้กลับคืนขึ้นทะเบียนอีกเพราะฉะนั้นคำร้องขอ
ให้ศาลมีคำสั่งดังกล่าวจึงต้องอ้างเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งและต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นตาม
ข้อกล่าวอ้างนั้นด้วย บริษัท ท. เป็นลูกหนี้ผู้ร้องอยู่การที่บริษัท ท. ถูกซื้อชื่อเป็น
บริษัทร้างผู้ร้องยอมไม่อาจดำเนินคดีแก่บริษัทดังกล่าวได้ดังนี้ถือว่าผู้ร้องได้รับความ
เสียหายซึ่งไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องแล้วผู้ร้องจึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่ง
ให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลับจดทะเบียนบริษัท ท. ให้คืนสถานะเป็นนิติบุคคลได้ เมื่อ
อุทธรณ์อุทธรณ์ในเรื่องใดอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยชอบที่จะยกปัญหานั้นตั้งประเด็นไว้ใน
คำแก้อุทธรณ์จึงจะถือว่าเป็นข้อที่ไม่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์

ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ ให้ มี คำสั่ง ให้ นายทะเบียน หุ้นส่วน บริษัท
กรุงเทพมหานคร กลับ จด ชื่อ บริษัท เทพอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ให้ คืบ สถานะ เป็น
นิติบุคคล ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1246(6)

ผู้คัดค้าน ซึ่ง เป็น กรรมการ บริษัท เทพอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ก่อน ที่ บริษัท
ถูก ชิด ชื่อ ออกจาก ทะเบียน ยื่น คำคัดค้าน ว่า ใน ขณะที่ชิด ชื่อ บริษัท จาก
ทะเบียน นั้น บริษัท เทพอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ได้ เลิก ทำการ ค้า และ มิได้ ประกอบ
กิจการ งาน แต่ ประการใด ขอให้ยกคำร้อง ขอ

ศาลชั้นต้น ให้ยก คำร้องขอ

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ ผู้ร้อง ว่ามีเหตุ
สมควร ที่ ศาล จะ สั่ง ให้ นายทะเบียน หุ้นส่วน บริษัท กรุงเทพมหานครกลับ จด
ชื่อ บริษัท เทพอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ให้ คืบ สถานะ เป็น นิติบุคคล ตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1246(6) หรือไม่ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1246(6) ศาล จะ สั่ง ให้จด ชื่อ บริษัท กลับคืบ เข้า สู่ ทะเบียน ก็
ต่อเมื่อ พิจารณา ได้ความ เป็นที่ พอใจ ว่า ใน ขณะที่ ชิด ชื่อ บริษัท ออกจาก
ทะเบียน นั้น บริษัท ยัง ทำการค้า ขาย หรือ ยัง ประกอบการ งาน อยู่ หรือ มิฉะนั้น
เห็นว่า เป็น การยุติธรรม ที่ จะ ให้ บริษัท ได้ กลับคืบ ขึ้น ทะเบียน อีก เพราะ
ฉะนั้น คำร้องขอให้ ศาล มี คำสั่ง ดังกล่าว จึง ต้อง อ้าง เหตุ อย่างใด อย่างหนึ่ง และ
ต้อง พิสูจน์ ให้ ศาล เห็น ตาม ข้อ กล่าวอ้าง นั้น ด้วย คือ (1) ความจริงขณะที่ ถูก

ชืด ชื่อ ออกจาก ทะเบียน บริษัท ยัง ทำการ ค้าขาย หรือ ประกอบการงาน อยู่ หรือ (2) เพื่อ ความเป็นธรรม ควร ให้ บริษัท กลับคืนขึ้น ทะเบียน อีก ตาม คำร้องขอ ของ ผู้ร้อง ได้ กล่าวอ้าง ว่า ใน ขณะที่บริษัท เทพอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ถูก ชืด ชื่อ เป็น บริษัท ร่าง นั้น บริษัท ดังกล่าว เป็น ลูกหนี้ ของ ผู้ร้อง อยู่ จึง เป็นเหตุ ให้ ผู้ ร้องไม่สามารถ ดำเนินคดี แก่ บริษัท ดังกล่าว ได้ อันเป็น เหตุ ให้ ผู้ร้องได้รับ ความ เสียหาย เพราะ ไม่อาจ ดำเนินคดี แก่ บริษัท ดังกล่าว ได้และ ผู้ร้อง นำสืบ ว่า ผู้ร้อง ได้ ออก หนังสือ คำประกัน บริษัท ดังกล่าวต่อ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด ที่ ได้ ทำ สัญญา ไว้ กับ กองทัพบก ต่อมา บริษัท ดังกล่าว ผิดสัญญา ต่อ กองทัพบก และ บริษัท ดังกล่าว ไม่ยอม ชำระหนี้ดังกล่าว ไม่ยอม ชำระหนี้ ให้ แก่ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด ผู้ร้อง ใน ฐานะ ชำระหนี้ จำนวน 187,700 บาท พร้อม ดอกเบี้ย รวมเป็น เงิน ทั้งสิ้น 290,137.92 บาท ให้ แก่ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด แทน บริษัท ดังกล่าว แล้ว จะ ใช้ สิทธิ โฉกเบี้ย เอา จาก บริษัท ดังกล่าว แต่ บริษัท ดังกล่าวถูก ชืด ชื่อ เป็น บริษัท ร่าง ผู้ร้อง จึง ไม่สามารถ ดำเนินคดี แก่ บริษัทดังกล่าว ได้ จึง ได้รับ ความเสียหาย ฟังได้ ว่า ผู้ร้อง ย่อม ไม่ได้รับ ความเป็นธรรม เพราะ ผู้ร้อง ได้ ชำระหนี้ แทน บริษัท ดังกล่าว ไป แล้วไม่สามารถ จะ ฟ้องร้อง เอาคืน จาก บริษัท ดังกล่าว ได้ เห็นว่า คำร้องขอของ ผู้ร้อง ได้ กล่าวอ้าง และ นำสืบ ได้ว่า ผู้ร้อง ได้รับ ความเสียหายซึ่ง ไม่เป็นธรรม แก่ ผู้ร้อง แล้ว ผู้ร้อง ย่อม มีสิทธิ ที่ จะ ยื่น คำร้อง ขอ ต่อ ศาล เพื่อ ให้ ศาล สั่ง ให้ นายทะเบียน หุ่นส่วน บริษัท กรุงเทพมหานครกลับ จด ชื่อ บริษัท เทพอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ให้ คืบ สถานะ เป็น นิติบุคคล ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1246(6) ที่ผู้คัดค้าน แก่ ฎีกา ว่า สัญญา คำประกัน มีผล สิ้นสุด ลง ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2525 ผู้ร้อง ย่อม ยกขึ้น ต่อสู้ ได้ แต่ ผู้ร้อง ก็ หา ได้ทำ เช่นนั้น ไม่ ผู้ร้อง กลับ ชำระหนี้ ตาม อำเภอใจ ผู้ร้อง จึง สิ้น สิทธิโฉกเบี้ย เอา จาก ลูกหนี้ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 695 นั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้น พิพากษายก คำร้องขอ โดย ไม่ วินิจฉัย ปัญหาที่ ว่า ผู้ร้อง ใน

ฐานะ ผู้ค้าประกัน มีสิทธิ ไล่เบี้ย เอา จาก บริษัท เทพอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ลูกหนี้ หรือไม่ เมื่อ ผู้ร้อง อุทธรณ์ ผู้คัดค้าน ชอบ ที่ จะ ยก ปัญหา ดังกล่าว ตั้ง ประเด็น ไว้ ใน คำแก้อุทธรณ์แต่ ผู้คัดค้าน ก็ มิได้ แก่ อุทธรณ์ ใน ปัญหา เรื่อง นี้ จึง เป็น ข้อ ที่ มิได้ยกขึ้น ว่า กัน มา แล้ว โดยชอบ ใน ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัยส่วน ที่ ผู้คัดค้าน แก่ ฎีกา ว่า ประเด็น ที่ ว่า เมื่อ ศาล เห็น เป็น การยุติธรรม แก่ เจ้าหนี้ ใน การ ที่ จะ ให้ บริษัท ดังกล่าว ได้ กลับคืนขึ้น ทะเบียน อีก ครั้งหนึ่ง นั้น เป็น ประเด็น ที่ ผู้ร้อง มิได้ ยกขึ้นกล่าวอ้าง ใน ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา ไม่ควร วินิจฉัย ให้ นั้น เห็นว่าตาม คำร้องขอ ของ ผู้ร้อง ได้ กล่าวอ้าง แล้ว ว่า ใน ขณะที่ บริษัท ดัง กล่าวถูก ชิด ชื่อ เป็น บริษัท ร้าง บริษัท ดังกล่าว เป็น ลูกหนี้ ของ ผู้ร้องจึง เป็นเหตุ ให้ ผู้ร้อง ไม่สามารถ ดำเนินคดี แก่ บริษัท ดังกล่าวได้ และ ได้รับ ความเสียหาย ย่อม มี ความหมาย ว่า ผู้ร้อง ไม่ได้ รับ ความเป็น ธรรม นั้นเอง จึง มิใช่ เรื่อง นอก ประเด็น แต่อย่างใด ที่ ศาลล่างทั้ง สอง ยกคำร้อง ขอ ของ ผู้ร้อง นั้น ศาลฎีกา ไม่ เห็น พ้อง ด้วยฎีกา ของ ผู้ร้อง ฟังขึ้น "

พิพากษากลับ ให้ นายทะเบียน หุ้นส่วน บริษัท กรุงเทพมหานครกลับ จด ชื่อ บริษัท เทพอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ให้ คืน สถานะ เป็น นิติบุคคล ตาม ประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1246(6)

(สมคิด ไตรโสรัส-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ